

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2932/2532

นาย เหล่ย แซ่เหวียนหรือเหวียน กับ
พวก

โจทก์

พันตำรวจโท เต็ม ศักดิ์ ช่าง แก้ว กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 163, มาตรา 164, มาตรา 169

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา

โจทก์ทั้งห้ามีสัญชาติไทย แต่ปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฉนวนอพยพที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติญวน และการจัดทำทะเบียนบ้านฉนวนอพยพอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการฉนวนอพยพ เมื่อจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานและเป็นนายทะเบียนบ้านฉนวนอพยพการที่โจทก์ทั้งห้าได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยอ้างว่ากระทำการตามหน้าที่และคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้รักษาการ เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้แย่งสิทธิในเรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งห้าแล้ว โจทก์ทั้งห้าจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ ตรานใดที่ยังมิได้มีการถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพให้ถูกต้องก็ต้องถือว่าโจทก์ทั้งห้าถูกโต้แย้งสิทธิในเรื่องสัญชาติอยู่ตลอดเวลา ฟ้องโจทก์ทั้งห้า จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นคนสัญชาติไทยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงเลยมานานและขาดอายุความแล้ว การกระทำของจำเลยไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสัญชาติของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันถอนชื่อโจทก์ทุกคนออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ เลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ถนนสรรพสิทธิตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คำขออื่นของโจทก์ให้ยก จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นายตำรวจหรือตำรวจ หรือเต้า หรือเตากับนางนา แซ่เหวียน หรือเวียนหรือเหวียน เชื้อชาติญวน สัญชาติญวน เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งห้าเป็นบุตรของนายตำรวจกับนางนา เกิดที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508 มาตรา 7(3) เมื่อปี พ.ศ. 2514 พันตำรวจโทอนันต์ดวงบุบผา หัวหน้าสำนักงานกิจการฉนวนอพยพในขณะนั้นได้อ้างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ให้โจทก์ทุกคนไปทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนฉนวนอพยพ โดยนำชื่อโจทก์ทุกคนเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ เลขที่ 261 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527 โจทก์ทั้งห้าจึงฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงาน

กิจการฉนวนอพยพ และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ในขณะที่ฟ้อง ให้ถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพดังกล่าว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เมื่อปี พ.ศ. 2514 พันตำรวจโทอนันต์ ดวงบุบผา หัวหน้าสำนักงานกิจการฉนวนอพยพในขณะนั้นได้อ้างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ให้โจทก์ทุกคนไปทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนฉนวนอพยพ โดยนำชื่อโจทก์ทุกคนเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านฉนวนอพยพดังกล่าว เมื่อโจทก์ทั้งห้ามีสัญชาติไทยแต่ปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฉนวนอพยพที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติฉนวน จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิในเรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งห้า และการจัดทำทะเบียนบ้านฉนวนอพยพอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการฉนวนอพยพ หัวหน้าสำนักงานกิจการฉนวนอพยพเป็นนายทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ และขณะที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานกิจการฉนวนอพยพ และโจทก์ทั้งห้าได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพดังกล่าวแต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉย อ้างว่ากระทำการตามหน้าที่ และคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้รักษาการเช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิในเรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งห้าแล้วโจทก์ทั้งห้าจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ และมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองอีกว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่า ตราบใดที่ยังมิได้มีการถอนชื่อโจทก์ทั้งห้าออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพให้ถูกต้องก็ต้องถือว่าโจทก์ทั้งห้าถูกโต้แย้งสิทธิในเรื่องสัญชาติอยู่ตลอดมา ฟ้องโจทก์ทั้งห้าจึงไม่ขาดอายุความที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ